

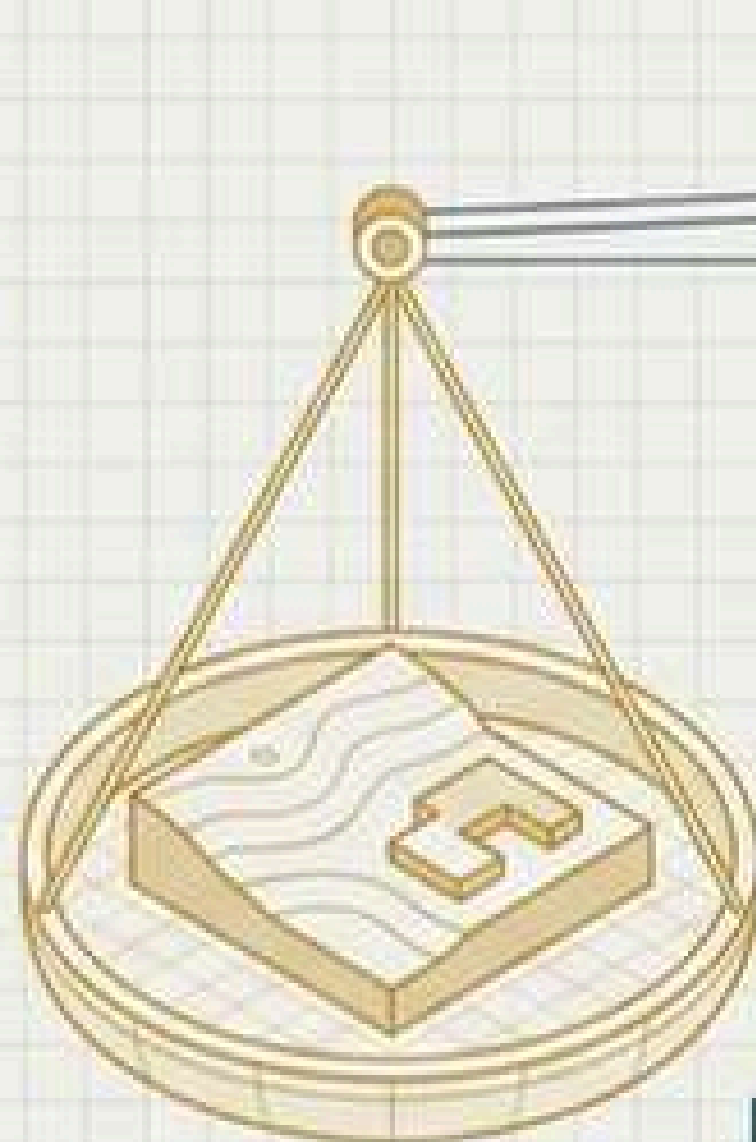
L'Expropiació Forçosa: Conceptes, Procediment i Garanties

Una guia estructural basada en la LEF (1954)
i la Llei del Jurat d'Expropiació de Catalunya (2005)

El Fonament Constitucional: L'Equilibri Garantista

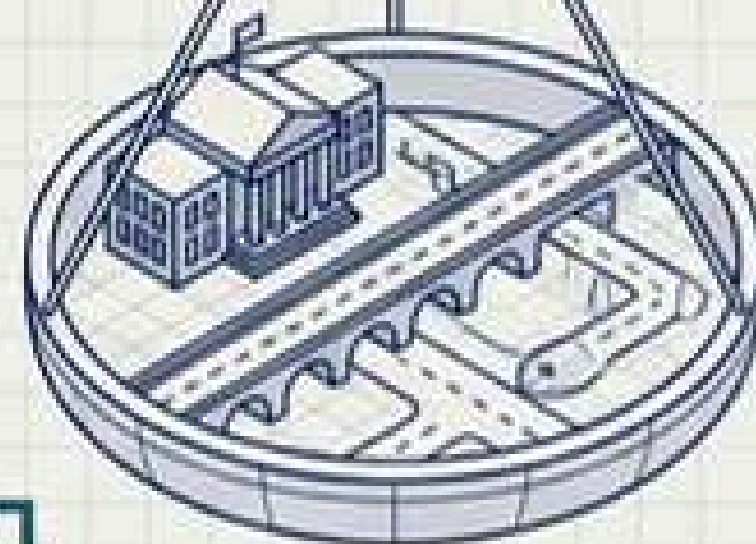
La Propietat Privada

Un dret constitucional, però no il·limitat. El seu contingut està delimitat per la seva funció social (Art. 33 CE).



L'Interès Públic

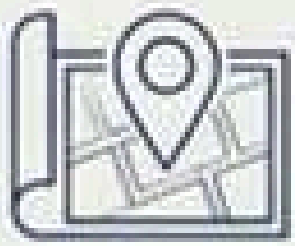
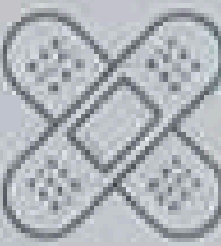
La privació singular del dret requereix un interès superior justificat per la societat.



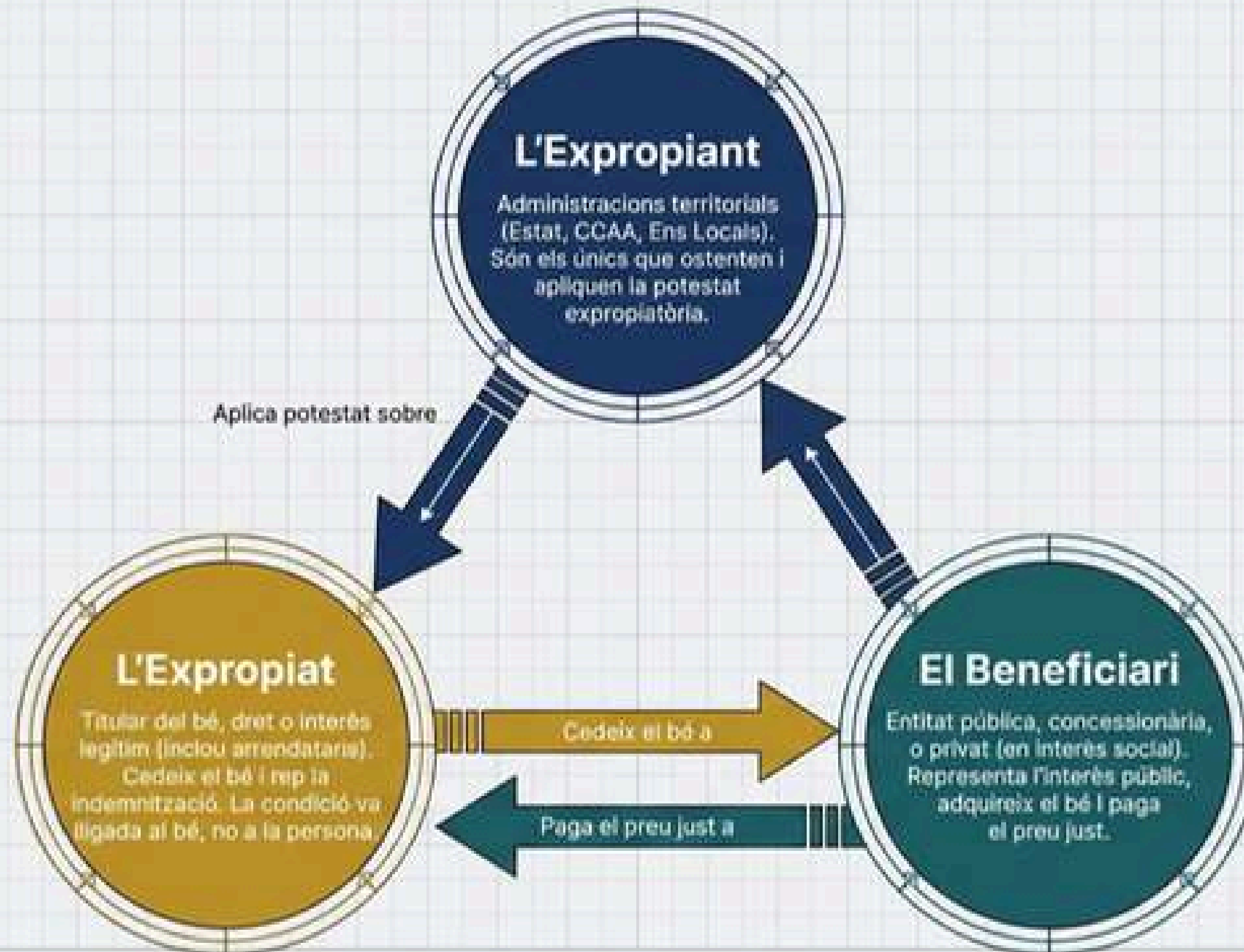
Requisits Indispensables (Art. 33.3 CE):

1. Causa justificada (utilitat pública o interès social)
2. La indemnització corresponent (Preu Just)

Què és (i què NO és) l'Expropiació Forçosa?

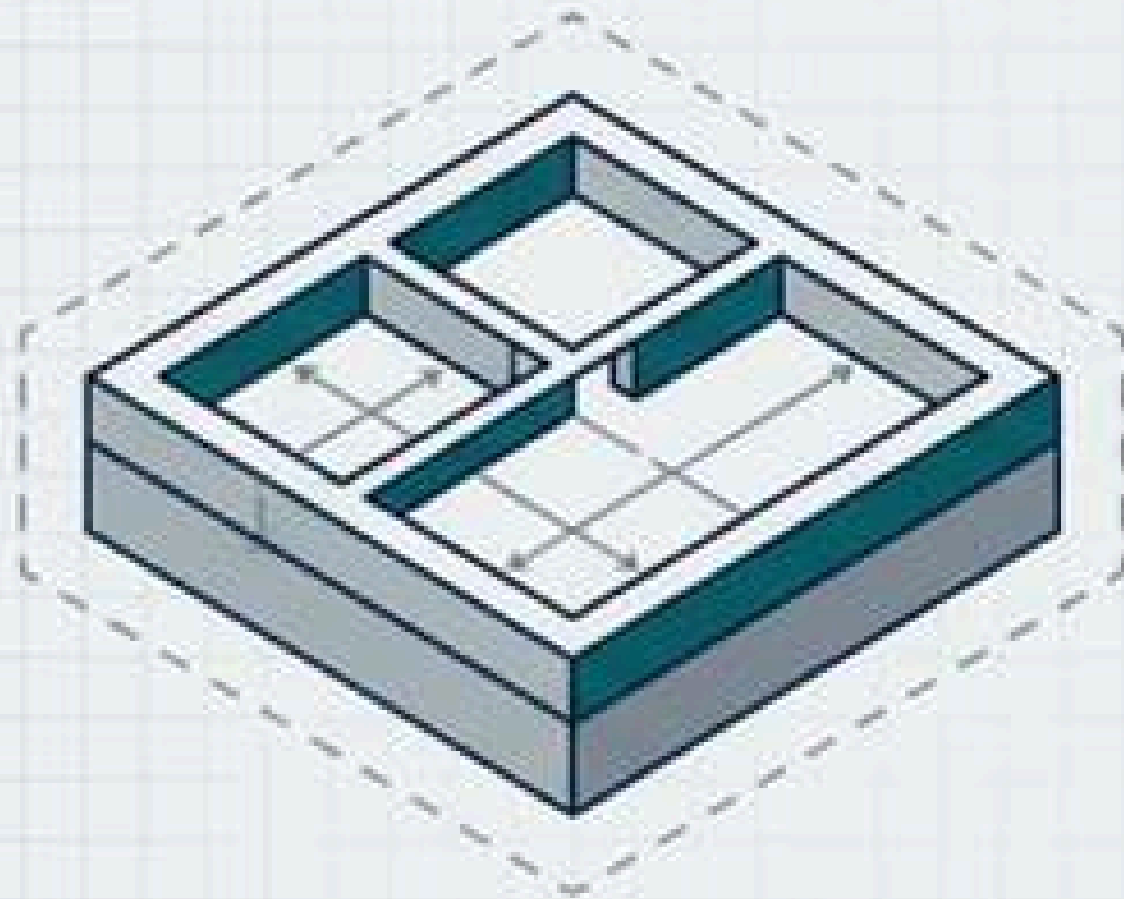
 Expropiació Forçosa	 Transferències Coactives (NO)	 Responsabilitat Patrimonial (NO)
✓ Privació singular i concreta. ✓ Canvi de destí del bé (passa a finalitat d'utilitat pública). ✓ Procediment lícit amb indemnització prèvia.	✗ Aplicació generalitzada (ex: vendes forçoses per regular preus). ✗ Sense canvi de destí del bé (es manté en el mercat). ✗ Intervenció econòmica, NO expropiatòria.	✗ Reparació d'una lesió o dany accidental. ✗ El ciutadà no té l'obligació jurídica de suportar el dany. ✗ Objectiu: Reposició a l'statu quo (no adquisició de béns).

L'Anatomia de l'Expropiació: Els Subjectes



Objecte i Causa: El Què i el Per Què

L'Objecte (El Què)



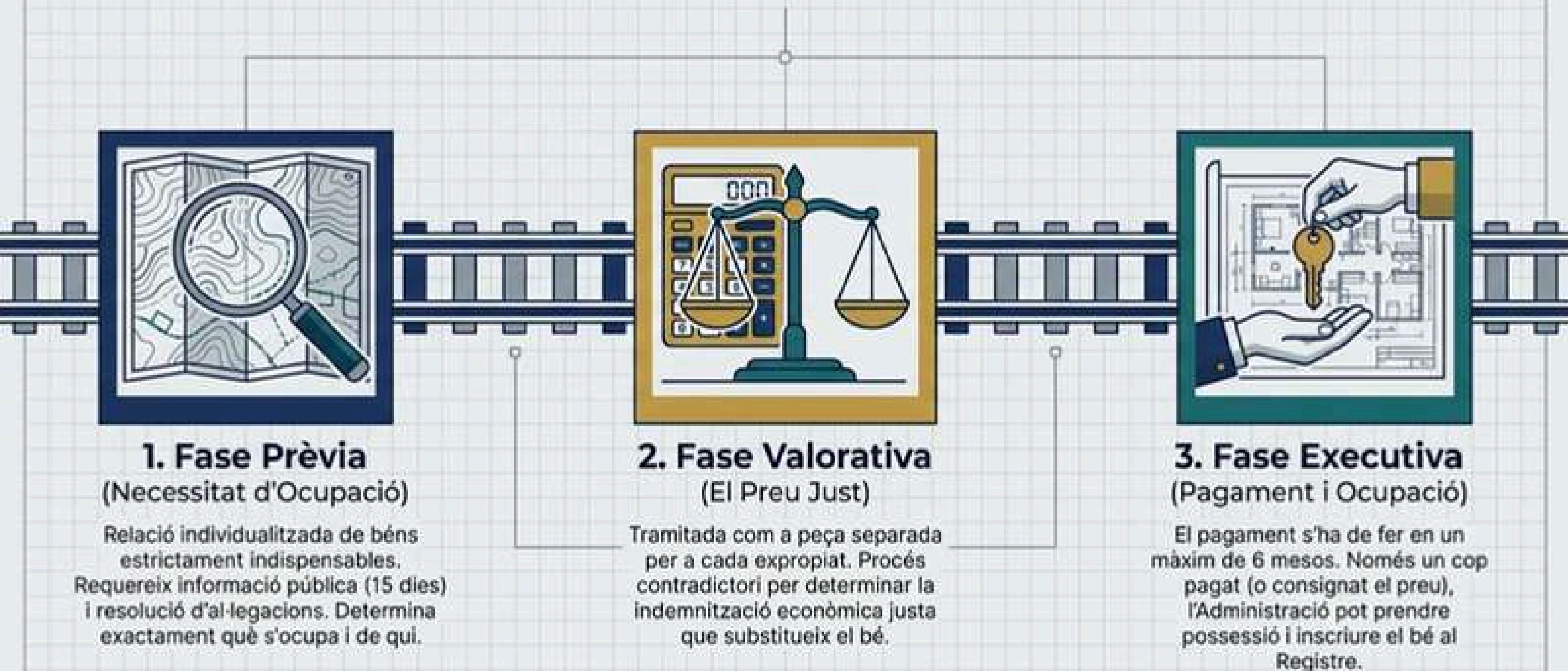
- Propietat privada, drets o interessos patrimonials legítims.
- S'adquireix lliure de càrregues (llevat que algun dret real sigui compatible amb el nou destí i s'acordi conservar-lo).
- S'exclouen expressament els drets personals i familiars.

La Causa Expropiandi (El Per Què)

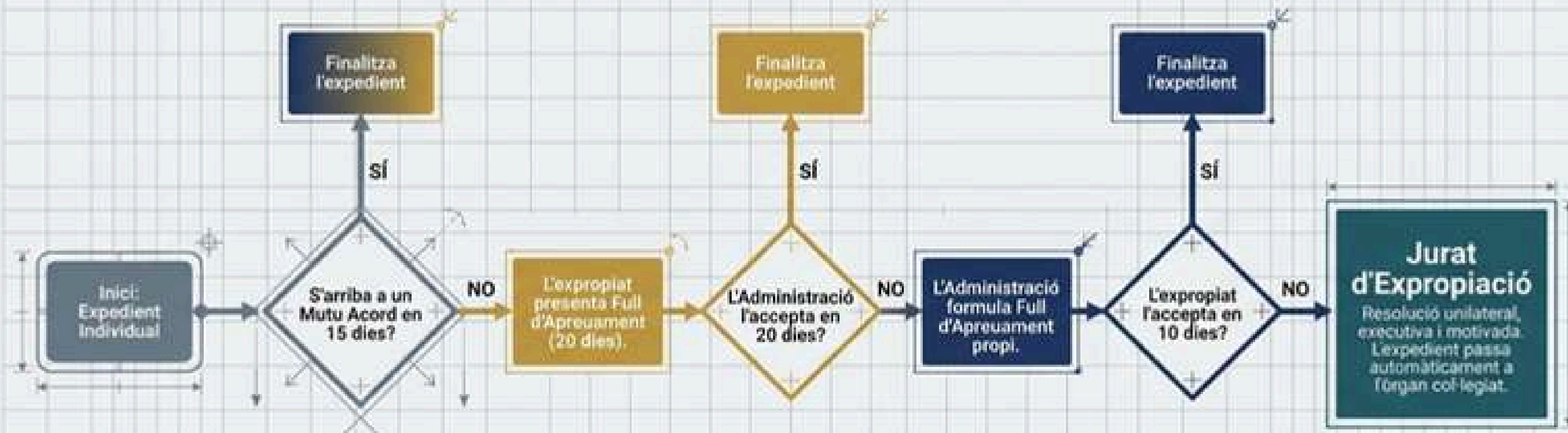


- Utilitat pública o interès social.
- Reserva de Llei: Requereix declaració formal prèvia per llei.
- Pot ser **genèrica** (implícita en plans d'obres públiques/urbanisme) o singular (ex: Llei 2/1989 del centre recreatiu Port Aventura).
- Vincula irremediament el futur del bé expropiat.

El Procediment Ordinari: Mapa del Viatge

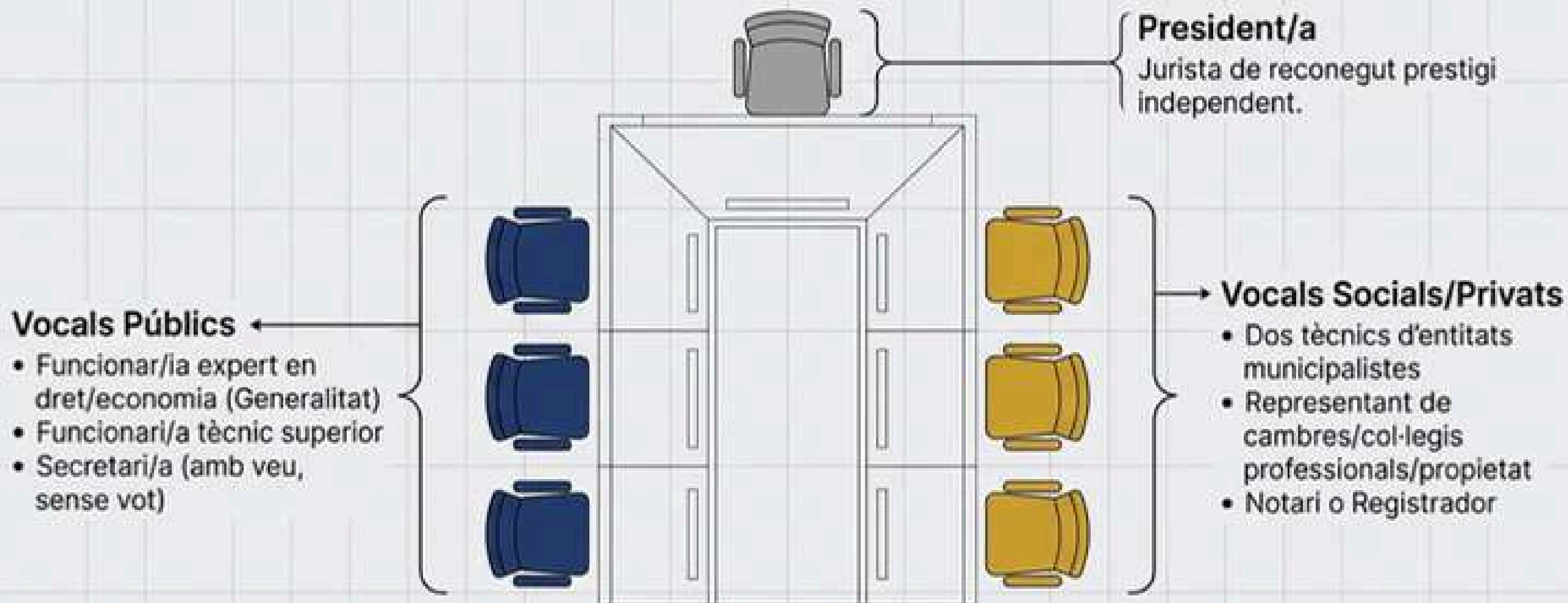


La Determinació del Preu Just: Un Procés Contradictori



El Jurat d'Expropiació de Catalunya (Llei 9/2005)

Òrgan col·legiat permanent de la Generalitat. Malgrat la seva naturalesa administrativa, gaudeix d'independència jeràrquica. Funciona com un «àrbitre» tècnic.



La Sessió d'Avinença: Una particularitat catalana

Article 11 (Llei 9/2005)



Concepte

Abans que el Jurat adopti formalment l'acord de preu just, es convoca una sessió de caràcter potestatiu (voluntari) per a les parts.

Mecànica

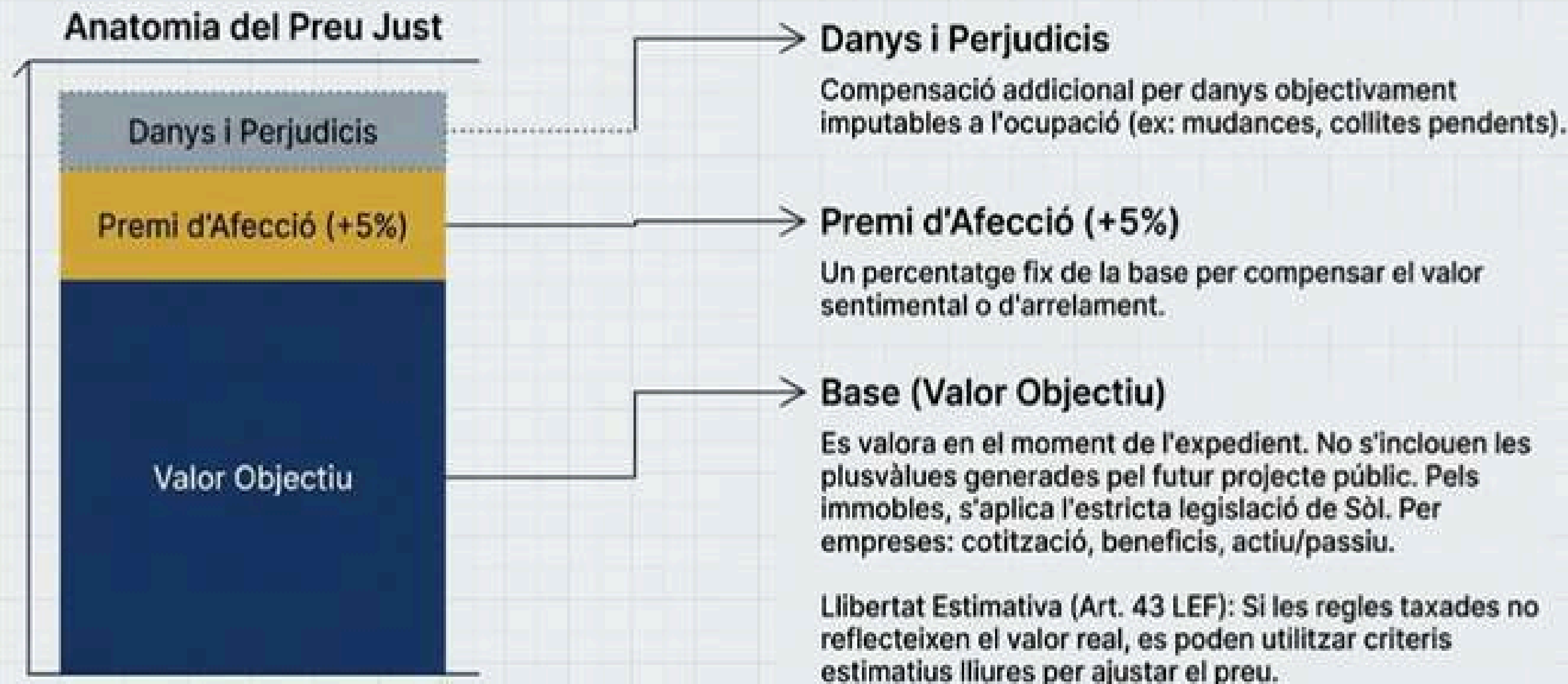
Les parts exposen i defensen els seus fulls d'apreuament davant la mesa de cara a intentar un acord in extremis.

Efecte

El Jurat actua com a mediador, sol·licitant aclariments. Si hi ha acord, se signa una acta vinculant i es tanca la via administrativa, evitant l'enquistament del litigi i garantint agilitat.

Anatomia Financera del Preu Just (Criteris de Valoració)

Principi Bàsic: Compensació de valors (Valor de Substitució).



L'Excepció a la Regla: Procediment d'Urgència

Seqüència Ordinària

Necessitat d'Ocupació



Fixació del Preu Just



Pagament del Preu Just



Ocupació del Bé

Seqüència Urgent (Art. 52 LEF)

(Acord del Consell de Ministres)

Declaració d'Urgència
(Necessitat implícita)



Aixecament Acta Prèvia a l'Ocupació



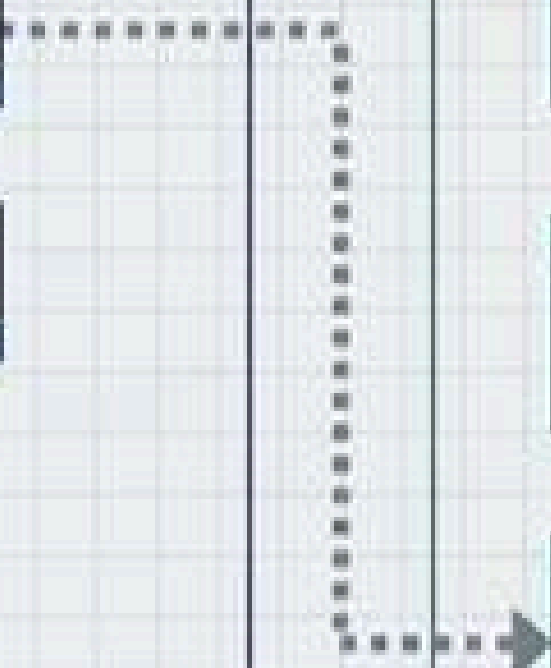
Dipòsit Previ + Indemnització Ràpida



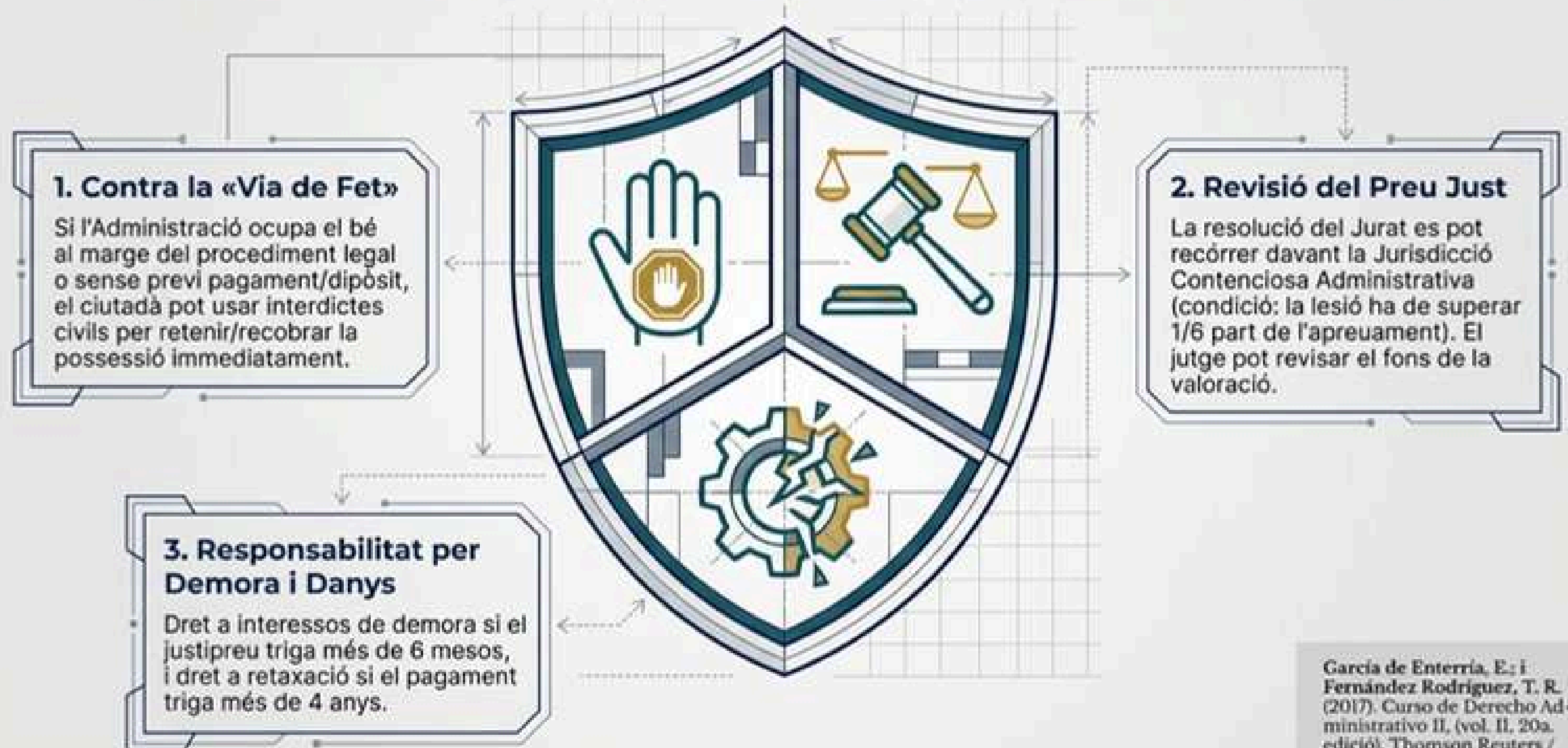
Ocupació Immediata
(abans de fixar el preu final)



Tramitació del Preu Just definitiu
(a posteriori)



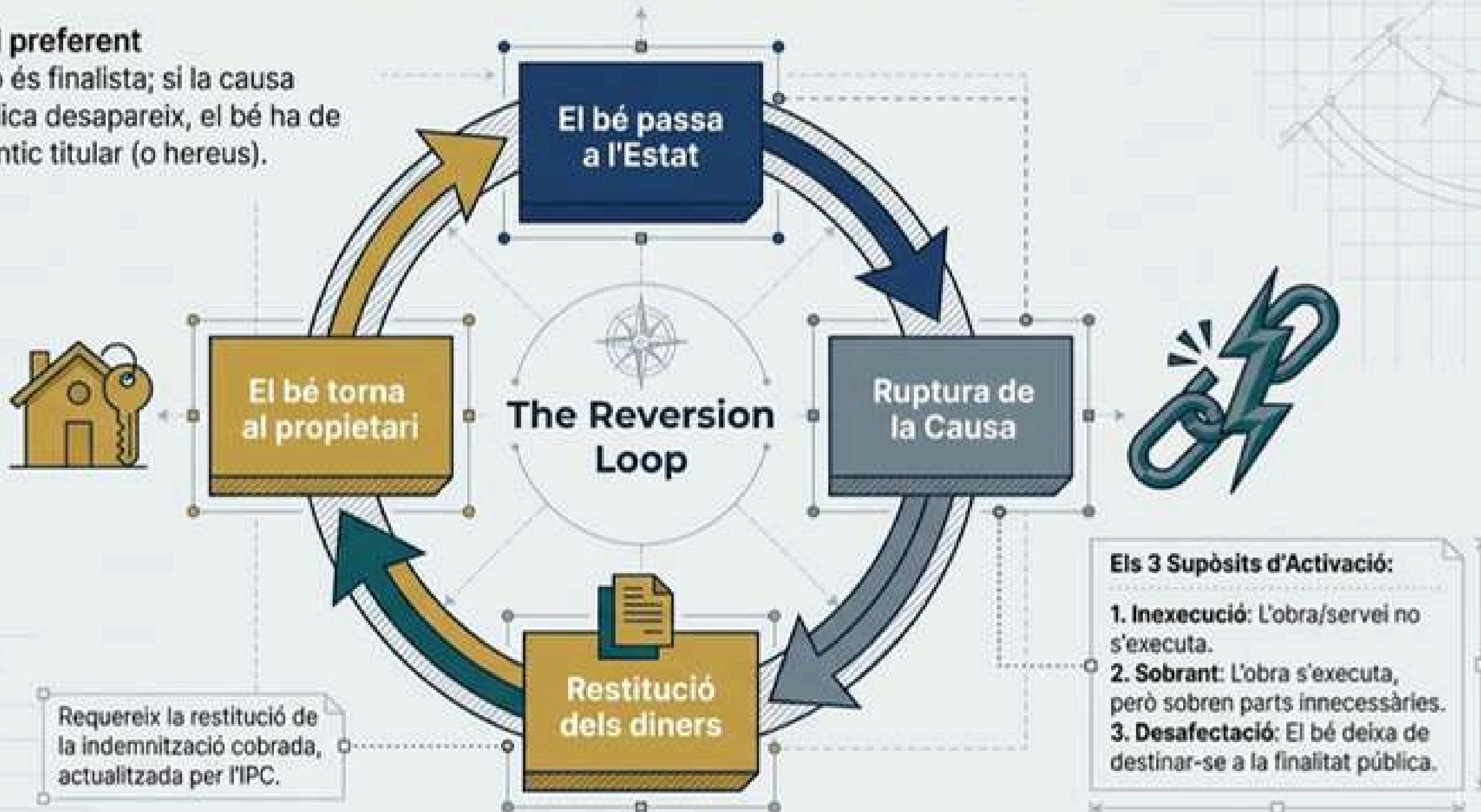
Garanties Jurisdiccionals: L'Escut del Ciutadà



El Dret de Reversió: El Bucle de la Propietat

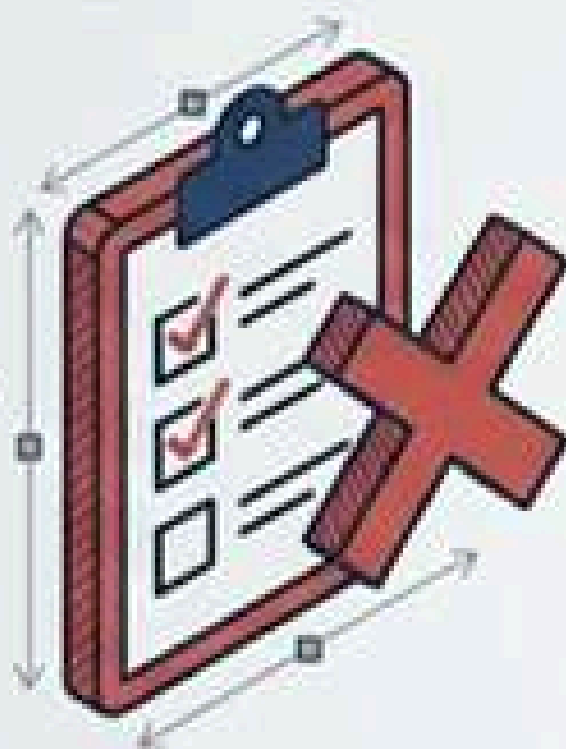
Un dret real preferent

L'expropiació és finalista; si la causa d'utilitat pública desapareix, el bé ha de retornar a l'antic titular (o hereus).



Límits i Terminis de la Reversió

Quan NO hi ha dret a reversió (Excepcions)



- Si s'acorda una nova afectació a un altre interès públic simultàniament a la desafectació (i es justifica).
- Si l'afectació original a la finalitat pública s'ha perllongat durant **més de 10 anys** des de l'acabament de l'obra.

El Rellotge (Terminis d'Acció)



- **3 Mesos:** Des de la notificació formal de l'Administració (desafectació, sobrant o inexecució).

Si no hi ha notificació formal, apliquen aquests terminis:

- **20 Anys:** Des de l'ocupació (en cas de sobrant o desafectació).
- **5 Anys:** Des de l'ocupació sense que s'iniciïn les obres.
- **2 Anys:** De paralització d'obres per causes imputables a l'Administració.

Resum Executiu: El Mapa Complet de la Llei

